REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SERWISU ZETA SIGNALS

Data wejścia w życie: [data] | Wersja: 1.0

Niniejszy dokument zawiera placeholdery wymagające uzupełnienia przed publikacją, w szczególności: [Imię i Nazwisko Usługodawcy], [Adres Zamieszkania/Kontaktowy], [adres e-mail], [adres domeny], [link do polityki prywatności].

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod nazwą Zeta Signals, dostępnego pod adresem: [adres domeny], zwanego dalej Serwisem.

2. Usługodawcą Serwisu jest [Imię i Nazwisko Usługodawcy], osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną w rozumieniu właściwych przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców, adres kontaktowy: [Adres Zamieszkania/Kontaktowy], adres e-mail: [adres e-mail kontaktowy], zwana dalej Usługodawcą.

3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i przechowywanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji.

5. Serwis stanowi platformę technologiczną typu SaaS, zapewniającą dostęp do oprogramowania analitycznego prezentującego wyniki działania algorytmu matematycznego analizującego wybrane dane rynkowe dotyczące pary XAU/USD.

6. Serwis ma charakter wyłącznie technologiczny, analityczny, edukacyjny i informacyjny. Serwis nie stanowi firmy inwestycyjnej, domu maklerskiego, brokera, doradcy inwestycyjnego, agenta firmy inwestycyjnej, zarządzającego aktywami ani podmiotu uprawnionego do świadczenia usług maklerskich.

7. Serwis nie umożliwia zawierania transakcji na instrumentach finansowych, nie prowadzi rachunków inwestycyjnych, nie przyjmuje środków pieniężnych przeznaczonych na inwestowanie, nie wykonuje zleceń, nie zarządza kapitałem Użytkowników oraz nie posiada dostępu do rachunków brokerskich Użytkowników.

8. Wszelkie informacje prezentowane w Serwisie, w tym Alerty Analityczne, dane historyczne, statystyki, wyniki algorytmu, komentarze techniczne lub oznaczenia graficzne, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej sporządzonej dla konkretnego Użytkownika, usługi zarządzania portfelem ani jakiejkolwiek innej usługi regulowanej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

9. Decyzje inwestycyjne, spekulacyjne lub tradingowe podejmowane przez Użytkownika są podejmowane wyłącznie samodzielnie, na własne ryzyko, na własną odpowiedzialność i na podstawie własnej oceny sytuacji rynkowej.

§ 2. Definicje

1. Alert Analityczny - wygenerowany automatycznie wynik działania algorytmu matematycznego Serwisu, prezentowany w panelu Użytkownika, odnoszący się do wybranych danych rynkowych dotyczących XAU/USD. Alert Analityczny ma charakter wyłącznie informacyjny, edukacyjny i techniczny. Alert Analityczny nie stanowi polecenia zawarcia transakcji, rekomendacji inwestycyjnej, porady finansowej ani zapewnienia osiągnięcia zysku.

2. Konto - indywidualny panel Użytkownika utworzony po rejestracji w Serwisie, umożliwiający korzystanie z wybranych funkcji Serwisu.

3. Realtime Cockpit - główny panel Serwisu dostępny dla Użytkownika posiadającego aktywną Subskrypcję, w którym prezentowane są Alerty Analityczne oraz historia wybranych Alertów Analitycznych.

4. Serwis - platforma internetowa Zeta Signals dostępna pod adresem [adres domeny].

5. Subskrypcja - odpłatny, odnawialny miesięcznie dostęp do płatnych funkcji Serwisu, w szczególności do Realtime Cockpit.

6. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu.

7. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawiera umowę z Usługodawcą lub korzysta z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

9. Operator Płatności - zewnętrzny podmiot obsługujący płatności, fakturowanie, subskrypcje, podatki transakcyjne oraz rozliczenia, tj. Lemon Squeezy albo inny podmiot wskazany przez Usługodawcę.

10. Treść Cyfrowa / Usługa Cyfrowa - dane lub funkcjonalności wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności dostęp do panelu, Alertów Analitycznych, historii Alertów Analitycznych oraz funkcji Serwisu.

§ 3. Charakter Serwisu i ograniczenia regulacyjne

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zeta Signals jest wyłącznie narzędziem analitycznym opartym na algorytmie matematycznym.

2. Serwis nie bada indywidualnej sytuacji finansowej Użytkownika, jego wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, tolerancji ryzyka, celów inwestycyjnych, horyzontu inwestycyjnego ani sytuacji majątkowej.

3. Serwis nie personalizuje Alertów Analitycznych pod kątem indywidualnych potrzeb Użytkownika.

4. Alerty Analityczne są prezentowane w sposób jednolity dla Użytkowników posiadających aktywny dostęp do danej funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem ograniczeń technicznych, opóźnień, ustawień konta lub dostępności infrastruktury.

5. Usługodawca nie udziela Użytkownikowi zapewnień, że dany Alert Analityczny jest odpowiedni dla Użytkownika, zgodny z jego profilem ryzyka, sytuacją finansową lub celami inwestycyjnymi.

6. Żadna informacja dostępna w Serwisie nie powinna być interpretowana jako: rekomendacja nabycia, zbycia, utrzymania albo powstrzymania się od nabycia lub zbycia instrumentu finansowego; doradztwo inwestycyjne; doradztwo finansowe; zarządzanie aktywami; obietnica zysku; gwarancja skuteczności; oferta zawarcia transakcji na instrumentach finansowych; indywidualnie dopasowana strategia inwestycyjna.

7. Użytkownik zobowiązuje się nie traktować Alertów Analitycznych jako samodzielnej podstawy do zawierania transakcji.

8. Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo samodzielnie ocenić, czy jakiekolwiek działanie na rynku finansowym jest dla niego odpowiednie.

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skonsultować się z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, firmą inwestycyjną, doradcą podatkowym, prawnikiem lub innym właściwym specjalistą.

§ 4. Ryzyko rynkowe i oświadczenia Użytkownika

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że handel na rynku Forex, CFD, instrumentach pochodnych, towarach, złocie, parach walutowych oraz instrumentach opartych o dźwignię finansową wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem utraty części albo całości zainwestowanego kapitału.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że większość inwestorów detalicznych może ponosić straty podczas handlu instrumentami lewarowanymi, w szczególności kontraktami CFD.

3. Użytkownik oświadcza, że: rozumie ryzyko związane z handlem na rynkach finansowych; korzysta z Serwisu dobrowolnie; nie opiera swoich decyzji wyłącznie na Alertach Analitycznych; podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne samodzielnie; ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji; nie będzie kierował wobec Usługodawcy roszczeń wynikających z własnych decyzji inwestycyjnych lub spekulacyjnych.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyniki historyczne, historia Alertów Analitycznych, statystyki skuteczności, backtesty, symulacje, wyniki testowe, przykłady, zrzuty ekranu, materiały promocyjne lub dane prezentowane w Serwisie nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rynek XAU/USD może charakteryzować się wysoką zmiennością, lukami cenowymi, nagłymi ruchami cen, niską płynnością w określonych momentach, poślizgiem cenowym, rozszerzeniem spreadów, opóźnieniami kwotowań oraz innymi zjawiskami, które mogą wpływać na wynik transakcji.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Alert Analityczny może pojawić się z opóźnieniem, może nie pojawić się wcale albo może zostać wyświetlony w sposób odmienny od oczekiwanego z przyczyn technicznych, rynkowych lub infrastrukturalnych.

§ 5. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi drogą elektroniczną: umożliwienie utworzenia Konta; umożliwienie logowania do Konta; umożliwienie wykupienia Subskrypcji; udostępnienie Realtime Cockpit dla Użytkowników posiadających aktywną Subskrypcję; prezentowanie Alertów Analitycznych; prezentowanie historii wybranych Alertów Analitycznych, obejmującej zarówno Alerty zakończone wynikiem dodatnim, jak i ujemnym; przesyłanie komunikatów technicznych, systemowych lub organizacyjnych dotyczących Serwisu.

2. Usługodawca może rozwijać, zmieniać, ograniczać albo usuwać poszczególne funkcje Serwisu, o ile nie narusza to praw nabytych Użytkownika w zakresie już opłaconego okresu Subskrypcji, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących awarii, bezpieczeństwa, zmian prawnych i technicznych.

3. Usługodawca nie gwarantuje określonej liczby Alertów Analitycznych w danym dniu, tygodniu, miesiącu ani okresie rozliczeniowym.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że algorytm może przez dłuższy czas nie wygenerować żadnego Alertu Analitycznego, jeżeli warunki rynkowe nie spełniają założeń matematycznych przyjętych przez system.

5. Brak Alertów Analitycznych w danym okresie nie stanowi nienależytego wykonania umowy, o ile wynika z założeń działania algorytmu, warunków rynkowych lub braku spełnienia kryteriów

generowania Alertów.

§ 6. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, aktualna przeglądarka internetowa, aktywne konto e-mail, włączona obsługa JavaScript i plików cookies oraz stabilne połączenie internetowe.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu wynikający z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.

3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Serwisu.

4. Użytkownikowi zabrania się: dostarczania treści bezprawnych; podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu; ingerowania w kod, infrastrukturę lub zabezpieczenia Serwisu; kopiowania, scrapowania, automatycznego pobierania lub masowego przetwarzania danych z Serwisu bez zgody Usługodawcy; udostępniania Konta osobom trzecim; odsprzedaży dostępu do Serwisu; publikowania Alertów Analitycznych poza Serwisem bez uprzedniej zgody Usługodawcy; wykorzystywania Serwisu do działań naruszających prawo lub prawa osób trzecich.

§ 7. Rejestracja Konta

1. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

2. W celu utworzenia Konta Użytkownik podaje dane wymagane w formularzu rejestracyjnym, w szczególności adres e-mail oraz hasło.

3. Użytkownik zobowiązuje się podawać dane prawdziwe, aktualne i nienaruszające praw osób trzecich.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności danych logowania do Konta.

5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o podejrzeniu nieuprawnionego dostępu do Konta.

6. Usługodawca może odmówić rejestracji, zawiesić Konto albo usunąć Konto, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin, korzysta z Serwisu w sposób bezprawny, podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu Serwisu, zachodzi uzasadnione podejrzenie oszustwa, nadużycia płatniczego, chargebacku lub korzystania z cudzych danych albo wymagają tego przepisy prawa, decyzja organu lub bezpieczeństwo Serwisu.

7. Usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania należności powstałych przed usunięciem Konta.

§ 8. Subskrypcja i płatności

1. Dostęp do Realtime Cockpit oraz Alertów Analitycznych wymaga posiadania aktywnej Subskrypcji.

2. Subskrypcja jest odpłatna i odnawiana automatycznie w cyklach miesięcznych, chyba że Użytkownik anuluje Subskrypcję przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

3. Cena Subskrypcji jest prezentowana Użytkownikowi przed dokonaniem płatności.

4. Płatności są obsługiwane przez Operatora Płatności.

5. Operator Płatności może działać jako Merchant of Record, co oznacza, że w zakresie rozliczenia transakcji, pobrania płatności, wystawienia dokumentów sprzedaży, podatków transakcyjnych, obsługi płatności, zwrotów, chargebacków i fakturowania mogą mieć zastosowanie regulaminy, polityki i procedury Operatora Płatności.

6. Usługodawca nie przechowuje pełnych danych kart płatniczych Użytkownika.

7. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminami i politykami Operatora Płatności przed dokonaniem płatności.

8. W przypadku niepowodzenia płatności, cofnięcia płatności, chargebacku, podejrzenia oszustwa płatniczego lub naruszenia zasad Operatora Płatności, dostęp do płatnych funkcji Serwisu może zostać zawieszony albo zakończony.

9. Usługodawca może zmienić cenę Subskrypcji. Zmiana ceny nie wpływa na już opłacony okres rozliczeniowy. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie ceny przed jej zastosowaniem do kolejnego okresu rozliczeniowego, o ile wymagają tego przepisy prawa lub zasady Operatora Płatności.

10. Brak korzystania z Serwisu przez Użytkownika w okresie aktywnej Subskrypcji nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.

§ 9. Anulowanie Subskrypcji

1. Użytkownik może anulować Subskrypcję w dowolnym momencie za pośrednictwem panelu Użytkownika, linku zarządzania Subskrypcją, panelu Operatora Płatności albo poprzez kontakt z Usługodawcą, jeżeli taka forma zostanie udostępniona.

2. Anulowanie Subskrypcji powoduje wyłączenie automatycznego odnowienia Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy.

3. Po anulowaniu Subskrypcji Użytkownik zachowuje dostęp do płatnych funkcji Serwisu do końca aktualnie opłaconego okresu rozliczeniowego, chyba że dostęp zostanie zakończony wcześniej z powodu naruszenia Regulaminu, nadużycia, chargebacku albo wymogu prawnego.

4. Usługodawca nie dokonuje proporcjonalnych zwrotów za niewykorzystaną część okresu rozliczeniowego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa albo wiążące zasady Operatora Płatności stanowią inaczej.

5. Samo zaprzestanie korzystania z Serwisu, usunięcie aplikacji, brak logowania albo brak używania Konta nie oznacza anulowania Subskrypcji.

§ 10. Brak darmowego okresu próbnego

1. Serwis nie oferuje darmowego okresu próbnego, chyba że Usługodawca wyraźnie postanowi inaczej w odrębnej promocji.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że brak darmowego okresu próbnego wynika ze specyfiki działania algorytmu, który może generować Alerty Analityczne rzadko i wyłącznie w określonych warunkach rynkowych.

3. Zakup Subskrypcji nie gwarantuje otrzymania określonej liczby Alertów Analitycznych w okresie rozliczeniowym.

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy i zgoda na natychmiastowe świadczenie

1. Użytkownik będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta co do zasady może posiadać ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.

2. Ze względu na cyfrowy charakter Serwisu, w szczególności natychmiastowe udostępnienie Realtime Cockpit, Alertów Analitycznych, historii Alertów Analitycznych i innych funkcji cyfrowych, Użytkownik

przed dokonaniem płatności może zostać poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi Cyfrowej lub dostarczania Treści Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Użytkownik, wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 2, przyjmuje do wiadomości, że po rozpoczęciu świadczenia Usługi Cyfrowej lub dostarczania Treści Cyfrowych może utracić prawo do odstąpienia od umowy w zakresie przewidzianym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 2, powinna zostać wyrażona przez Użytkownika w sposób wyraźny, świadomy i odrębny od akceptacji Regulaminu.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po aktywacji Subskrypcji i uzyskaniu dostępu do płatnych funkcji Serwisu, w szczególności Realtime Cockpit i Alertów Analitycznych, opłata za Subskrypcję nie podlega zwrotowi z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli zostały spełnione wszystkie ustawowe przesłanki utraty prawa odstąpienia.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących uprawnień Konsumenta ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa, w szczególności dotyczących niezgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową.

§ 12. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu drogą elektroniczną na adres: [adres e-mail reklamacyjny].

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, opis problemu, datę i godzinę wystąpienia problemu, żądanie Użytkownika oraz zrzuty ekranu lub inne materiały pomocnicze, jeżeli są dostępne.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy prawa przewidują inny termin.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika.

5. Reklamacje dotyczące płatności, faktur, podatków, chargebacków lub technicznego procesu płatności mogą zostać przekierowane do Operatora Płatności, jeżeli dana sprawa pozostaje w zakresie jego odpowiedzialności.

6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego opłacenia Subskrypcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

7. Reklamacja dotycząca wyniku transakcji zawartej przez Użytkownika na rynku finansowym, straty finansowej, poślizgu cenowego u brokera, opóźnienia wykonania zlecenia przez brokera lub decyzji inwestycyjnej Użytkownika nie stanowi reklamacji dotyczącej działania Serwisu.

§ 13. Wyłączenie odpowiedzialności finansowej i inwestycyjnej

1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, spekulacyjne, tradingowe, finansowe lub gospodarcze podejmowane przez Użytkownika.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: utratę kapitału przez Użytkownika; utracone korzyści; stratę rzeczywistą wynikającą z decyzji Użytkownika; niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji przez brokera; poślizg cenowy, spread, prowizje, opłaty brokerskie lub inne koszty transakcyjne; błędną interpretację Alertu Analitycznego przez Użytkownika; zawarcie transakcji przez Użytkownika na podstawie Alertu Analitycznego; brak zawarcia transakcji przez Użytkownika; opóźnienie w wyświetleniu Alertu Analitycznego; brak Alertu Analitycznego; błędy danych rynkowych pochodzących od podmiotów

trzecich; awarie, przerwy, błędy, opóźnienia, przeciążenia infrastruktury; awarie serwerów, VPS, API, dostawców danych, hostingu, sieci telekomunikacyjnych lub infrastruktury zewnętrznej; błędy kodu, błędy algorytmu, błędy prezentacji danych lub błędy integracji, o ile odpowiedzialności tej nie można wyłączyć na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis nie gwarantuje: osiągnięcia zysku; uniknięcia straty; określonej skuteczności Alertów Analitycznych; określonej liczby Alertów Analitycznych; działania Serwisu bez przerw i błędów; zgodności Alertów Analitycznych z późniejszym ruchem rynku; identycznego wyniku transakcji u różnych brokerów.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nawet prawidłowo wygenerowany Alert Analityczny może zakończyć się stratą.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu nie zastępuje własnej analizy rynku, kontroli ryzyka, zarządzania kapitałem ani profesjonalnego doradztwa.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia, jest ograniczona do wysokości opłat faktycznie zapłaconych przez tego Użytkownika za ostatni pełny okres rozliczeniowy poprzedzający zdarzenie będące podstawą roszczenia.

7. Ograniczenia odpowiedzialności wskazane w Regulaminie nie wyłączają odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 14. Dostępność Serwisu, przerwy techniczne i zmiany funkcjonalności

1. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Serwis działał w sposób możliwie ciągły, jednak nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Serwisu.

2. Usługodawca może wprowadzać przerwy techniczne, aktualizacje, poprawki bezpieczeństwa, prace serwisowe lub zmiany infrastrukturalne.

3. Przerwy techniczne mogą być planowane albo nieplanowane.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu wynikającą z siły wyższej, awarii dostawców zewnętrznych, awarii Internetu, hostingu, VPS, API, dostawcy danych lub Operatora Płatności, cyberataków, działań organów publicznych, konieczności usunięcia krytycznej podatności bezpieczeństwa albo działań lub zaniechań Użytkownika.

5. Usługodawca może czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu, jeżeli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, prawnych, technicznych lub organizacyjnych.

6. Usługodawca może zmieniać sposób działania algorytmu, wygląd panelu, zakres prezentowanych danych, sposób prezentacji Alertów Analitycznych oraz funkcje Serwisu, jeżeli zmiany te służą rozwojowi, bezpieczeństwu, zgodności z prawem albo poprawie działania Serwisu.

§ 15. Historia Alertów Analitycznych i transparentność

1. Serwis może prezentować historię wybranych Alertów Analitycznych.

2. Historia Alertów Analitycznych może obejmować zarówno Alerty zakończone wynikiem dodatnim, jak i Alerty zakończone wynikiem ujemnym.

3. Usługodawca nie gwarantuje, że historia Alertów Analitycznych będzie kompletna, nieprzerwana, wolna od błędów albo dostępna bezterminowo.

4. Historia Alertów Analitycznych ma charakter informacyjny i edukacyjny.

5. Historia Alertów Analitycznych nie stanowi gwarancji przyszłych wyników.

6. Ewentualne statystyki skuteczności, współczynniki, wykresy, procenty, zestawienia lub podsumowania mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych wyników osiąganych przez Użytkownika u jego brokera.

§ 16. Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do nazwy Zeta Signals, interfejsu, układu graficznego, kodu, algorytmów, baz danych, treści, opisów, oznaczeń, materiałów edukacyjnych, Alertów Analitycznych oraz historii Alertów Analitycznych, przysługują Usługodawcy albo podmiotom trzecim, od których Usługodawca uzyskał odpowiednie prawa.

2. Korzystanie z Serwisu nie powoduje przeniesienia na Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

3. Użytkownik otrzymuje wyłącznie ograniczone, niewyłączne, niezbywalne i odwołalne prawo do korzystania z Serwisu w zakresie wynikającym z Regulaminu i aktywnej Subskrypcji.

4. Zabronione jest kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, publikowanie, odsprzedawanie, udostępnianie, modyfikowanie, dekompilowanie, analizowanie kodu źródłowego, reverse engineering albo tworzenie produktów pochodnych na podstawie Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

5. Naruszenie niniejszego paragrafu może skutkować natychmiastowym zawieszeniem albo usunięciem Konta oraz dochodzeniem roszczeń przez Usługodawcę.

§ 17. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest [Imię i Nazwisko Usługodawcy], adres kontaktowy: [Adres Zamieszkania/Kontaktowy], e-mail: [adres e-mail].

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: [link do polityki prywatności].

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, obsługi Konta, obsługi Subskrypcji, obsługi reklamacji, zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, realizacji obowiązków prawnych, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. W zakresie płatności, fakturowania, podatków i obsługi transakcji dane Użytkownika mogą być przetwarzane także przez Operatora Płatności jako odrębnego administratora albo podmiot przetwarzający, zgodnie z jego regulaminami i politykami prywatności.

§ 18. Zawieszenie i usunięcie Konta

1. Usługodawca może zawiesić albo usunąć Konto Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia przepisów prawa, podejrzenia nadużycia, oszustwa, prania pieniędzy, naruszenia bezpieczeństwa lub chargebacku, udostępniania Konta osobom trzecim, odsprzedaży dostępu do Serwisu, publikowania Alertów Analitycznych poza Serwisem bez zgody Usługodawcy, działania na szkodę Usługodawcy, Serwisu lub innych Użytkowników albo wymogu wynikającego z decyzji organu, przepisów prawa lub zasad Operatora Płatności.

2. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Usługodawca może zakończyć świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.

3. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia Konta, kontaktując się z Usługodawcą na adres: [adres e-mail].

4. Usunięcie Konta nie oznacza automatycznie anulowania Subskrypcji, jeżeli Subskrypcja jest zarządzana przez Operatora Płatności. Użytkownik powinien dodatkowo anulować Subskrypcję zgodnie z § 9 Regulaminu.

§ 19. Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu działania Serwisu, zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany Operatora Płatności, konieczności doprecyzowania postanowień Regulaminu, względów bezpieczeństwa albo zmian organizacyjnych lub technicznych.

2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez publikację nowej wersji w Serwisie lub przesłanie informacji na adres e-mail przypisany do Konta.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od poinformowania Użytkownika, chyba że natychmiastowa zmiana jest wymagana przez przepisy prawa, decyzję organu, względy bezpieczeństwa albo usunięcie nadużyć.

4. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, może zrezygnować z korzystania z Serwisu i anulować Subskrypcję przed wejściem zmian w życie.

5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte Użytkownika w zakresie już opłaconego okresu Subskrypcji, chyba że zmiana jest konieczna ze względów prawnych, bezpieczeństwa albo technicznych.

§ 20. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

2. Informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są u właściwych organów ochrony konsumentów, w tym miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz właściwych instytucji publicznych.

3. Usługodawca nie zobowiązuje się z góry do korzystania z konkretnego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 21. Prawo właściwe i sąd właściwy

1. Regulamin podlega prawu polskiemu.

2. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta postanowienia Regulaminu nie pozbawiają ich ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwego dla ich miejsca zwykłego pobytu, jeżeli takiej ochrony nie można wyłączyć umownie.

3. Spory z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.

4. Spory z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 22. Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi całość zasad korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem regulaminów, polityk i dokumentów Operatora Płatności oraz Polityki Prywatności.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne albo niewykonalne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem e-mail: [adres e-mail kontaktowy].

5. Regulamin obowiązuje od dnia: [data].

Załącznik nr 1. Wzory checkboxów i komunikatów przy zakupie

1. Akceptacja Regulaminu: Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Zeta Signals oraz akceptuję jego treść.

2. Ryzyko inwestycyjne: Oświadczam, że rozumiem, iż Zeta Signals nie świadczy doradztwa inwestycyjnego, a Alerty Analityczne mają charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny. Rozumiem, że handel na rynku Forex/CFD/XAU/USD wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału, a wszelkie decyzje inwestycyjne podejmuję samodzielnie i na własne ryzyko.

3. Utrata prawa odstąpienia: Wyrażam wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi cyfrowej i dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy oraz przyjmuję do wiadomości, że po aktywacji dostępu do płatnych funkcji Serwisu tracę prawo odstąpienia od umowy w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

4. Subskrypcja odnawialna: Przyjmuję do wiadomości, że Subskrypcja odnawia się automatycznie co miesiąc do czasu jej anulowania, a anulowanie Subskrypcji powoduje zachowanie dostępu do końca opłaconego okresu rozliczeniowego bez proporcjonalnego zwrotu opłaty, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

5. Checkboxy powinny być odrębne, nieprezaznaczone, wymagane przed aktywacją płatności i zapisane w systemie jako zdarzenie audytowe z datą, godziną, wersją Regulaminu, adresem e-mail Użytkownika oraz identyfikatorem transakcji.

Nota wdrożeniowa

Przed publikacją Regulaminu należy uzupełnić wszystkie placeholdery, zweryfikować zgodność dokumentu z rzeczywistym działaniem Serwisu, dodać Politykę Prywatności, wdrożyć odrębne checkboxy przy rejestracji i płatności oraz zapewnić Użytkownikowi możliwość pobrania Regulaminu w formacie PDF. W przypadku zmiany modelu działania Serwisu, zwłaszcza sposobu prezentacji Alertów Analitycznych, dokument wymaga ponownej analizy prawnej.